

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA VARA DO TRABALHO
DE BRASÍLIA**

**ACAO TRABALHISTA — RECLAMACAO TRABALHISTA COM PEDIDO
DE TUTELA ANTECIPADA**

JOSE ANTONIO DA SILVA PEREIRA, brasileiro, solteiro, tecnico em informatica, portador do CPF n.o 111.222.333-44 e RG n.o 1.234.567 SSP/DF, residente e domiciliado no SQS 308, Bloco B, Apartamento 204, Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70.361-020, doravante denominado RECLAMANTE, vem respeitosamente a presenca de Vossa Excelencia, por intermedio de seu advogado subscrito (OAB/DF n.o 12.345), com escritorio profissional no SCS, Quadra 6, Bloco A, Sala 312, Brasília/DF, onde recebe notificacoes, nos termos do artigo 840 da CLT, propor a presente

**RECLAMACAO TRABALHISTA COM PEDIDO DE PAGAMENTO DE VERBAS
RESCISÓRIAS, HORAS EXTRAS, DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA**

em face de EMPRESA XYZ COMERCIO E SERVICOS LTDA., pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ n.o 22.333.444/0001-55, com sede na SHIN QL 12, Conjunto 8, Casa 5, Lago Norte, Brasília/DF, doravante denominada RECLAMADA, pelas razoes de fato e de direito que passa a expor:

I — DOS FATOS

O RECLAMANTE foi admitido pela RECLAMADA em 15 de marco de 2019, para exercer a funcao de Analista de Sistemas Senior, mediante contrato de trabalho por prazo indeterminado, sob o regime de emprego celetista, recebendo o salario de R\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) mensais.

Durante os 5 (cinco) anos de vinculo empregatício, o RECLAMANTE exerceu suas funcoes com dedicacao, competencia e profissionalismo, tendo recebido diversas mencoes elogiosas de seus superiores e contribuido significativamente para o crescimento da empresa, conforme documentos que serao oportunamente juntados.

Ocorre que, em que pese o excelente historico profissional, a RECLAMADA passou a exigir do RECLAMANTE jornada de trabalho muito superior ao limite legal, impondo rotineiramente extensao da jornada por 3 a 4 horas alem das 8 horas diarias contratuais, sem qualquer compensacao ou pagamento de horas extraordinarias.

A jornada excessiva era sistematica e documentada pelos registros de ponto eletronico, que indicam chegada as 08h00 e saida nao raro apos as 21h00, com supressao frequente do intervalo intrajornada de 1 hora previsto no artigo 71 da CLT, o que igualmente nao era remunerado como horas extras.

Em 10 de março de 2024, o RECLAMANTE foi dispensado sem justa causa pela RECLAMADA, sem o devido pagamento das verbas rescisórias, tendo recebido apenas parte das verbas devidas, deixando de receber: (i) o saldo de salário integral do mês de março de 2024; (ii) o 13º salário proporcional correto; (iii) as férias vencidas acrescidas de 1/3; (iv) o aviso prévio indenizado; (v) a multa de 40% sobre os depósitos do FGTS.

Além das verbas rescisórias sonegadas, a RECLAMADA deve ao RECLAMANTE o pagamento de horas extraordinárias relativas a todo o período do contrato de trabalho, o que perfaz valor estimado de R\$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), conforme planilha de cálculo a ser apresentada por perito contábil.

II — DO DIREITO

A jornada máxima de trabalho encontra-se expressamente prevista no artigo 7º, inciso XIII da Constituição Federal de 1988, que estabelece o limite de 8 horas diárias e 44 horas semanais, com possibilidade de compensação mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho.

As horas trabalhadas além do limite legal são consideradas extraordinárias e devem ser remuneradas com acréscimo mínimo de 50% sobre o valor da hora normal, nos termos do artigo 7º, inciso XVI da Constituição Federal e do artigo 59 da CLT.

O artigo 71 da CLT estabelece que nas jornadas de trabalho superiores a 6 horas é obrigatória a concessão de intervalo intrajornada de 1 hora, sendo que a não concessão do intervalo enseja o pagamento de hora extra acrescida de 50%, conforme súmula 437 do TST.

As verbas rescisórias decorrentes de dispensa sem justa causa estão previstas nos artigos 477, 487 e 491 da CLT, bem como na Lei 8.036/90, que regula o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço — FGTS.

O dano moral está configurado pela prática reiterada de assédio organizacional, consistente na imposição sistemática de jornada excessiva com ameaças de dispensa em caso de não cumprimento, o que causou ao RECLAMANTE sérios danos à saúde física e psicológica, comprovados por atestados médicos que serão juntados com a inicial.

III — DOS PEDIDOS

Ante o exposto, o RECLAMANTE requer a Vossa Excelência que, após o regular processamento do feito, sejam julgados PROCEDENTES todos os pedidos, condenando a RECLAMADA ao pagamento dos seguintes valores:

- a) Horas extraordinárias com adicional de 50%: R\$ 280.000,00 (estimado), a ser apurado por perito contábil com base nos registros de ponto;
- b) Intervalo intrajornada suprimido: R\$ 45.000,00 (estimado);
- c) Saldo de salário de março de 2024: R\$ 8.500,00;

- d) Aviso previo indenizado (60 dias): R\$ 17.000,00;
- e) 13o salario proporcional: R\$ 7.083,33;
- f) Ferias vencidas + 1/3: R\$ 11.333,33;
- g) Multa rescisoria de 40% sobre FGTS: R\$ 42.000,00 (estimado);
- h) Danos morais pelo assedio organizacional: R\$ 85.000,00;
- i) Danos morais pela exposicao a jornada excessiva com risco a saude: R\$ 50.000,00;
- j) Multa do artigo 477 da CLT pela entrega extemporanea do TRCT: R\$ 8.500,00;
- k) Honorarios advocaticios sucumbenciais de 15% sobre o valor da condenacao;
- l) Custas processuais pela RECLAMADA.

IV — DA TUTELA ANTECIPADA

Requer o RECLAMANTE, com fundamento no artigo 300 do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo do trabalho, a concessao de tutela antecipada para determinacao da entrega das guias do FGTS e do Seguro-Desemprego, considerando que o RECLAMANTE encontra-se em estado de necessidade economica, estando desempregado e sem renda para prover seu sustento e de sua familia.

A probabilidade do direito e evidente, diante da dispensa sem justa causa incontroversa e da recusa da RECLAMADA em fornecer as guias no prazo legal. O perigo de dano esta configurado pela situacao de hipossuficiencia economica do RECLAMANTE, que necessita do beneficio do seguro-desemprego com urgencia.

V — DOS REQUERIMENTOS

Requer ainda o RECLAMANTE:

- a) A citacao da RECLAMADA para comparecer a audiencia e contestar, sob pena de confissao e revelia;
- b) A producao de todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente documental, testemunhal, pericial contabil e pericial medica;
- c) A juntada dos documentos que acompanham esta inicial: carteira de trabalho, contracheques, extrato do FGTS, registros de ponto, atestados medicos e demais documentos pertinentes;
- d) Os beneficios da Justica Gratuita, nos termos do artigo 790, paragrafos 3o e 4o da CLT, considerando que o RECLAMANTE percebe renda inferior a 40% do limite maximo dos beneficios do Regime Geral de Previdencia Social;
- e) A intimacao do Ministerio Publico do Trabalho para, querendo, intervir no feito como fiscal da ordem juridica.

VI — DO VALOR DA CAUSA

Atribui-se a presente causa o valor de R\$ 554.916,66 (quinhentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos), correspondente a soma de todos os pedidos formulados.

Termos em que,

Pede deferimento.

Brasilia/DF, 08 de junho de 2026.

Dr. Roberto Alves Guimaraes

OAB/DF n.o 12.345

Advogado do Reclamante